



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 23 dhoulkaâda 1430 – 10 novembre 2009

152^{ème} année

N° 90

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 6 novembre 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques..... 3419

Ministère du Transport

Décret n° 2009-3333 du 2 novembre 2009, fixant les plans d'intervention et les moyens pour assister les aéronefs en détresse 3419

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Nomination de chefs d'unité 3430

Nomination de chefs d'unité locale 3431

Nomination de chefs de service..... 3432

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009, complétant le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires 3432

Arrêté du ministre de la santé publique du 3 novembre 2009, portant délégation de signature..... 3433

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Cessation de fonctions d'un liquidateur et mandataire de justice 3434

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Décret n° 2009-3354 du 2 novembre 2009**, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Kairouan (délégations de Cherarda, Hajeb Laâyoun et Nasrallah) 3434
- Décret n° 2009-3355 du 2 novembre 2009**, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à la délégation de Mornag, gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la construction d'un Barrage collinaire sur oued ElKsab 3435
- Décret n° 2009-3356 du 2 novembre 2009**, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à la délégation de Mornag, gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur oued Majoura 3436
- Décret n° 2009-3357 du 2 novembre 2009**, portant modification du décret n° 2002-532 du 5 mars 2002, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre, sises à El Massida et Borj Challouf, gouvernorat de Bizerte et nécessaires à la pose d'une conduite pour le pompage des eaux usées de la station de pompage El Massida vers la station d'assainissement de sidi Ahmed et d'une autre conduite pour l'évacuation des eaux traitées de la station d'assainissement de Sidi Ahmed vers la baie de Sabra 3437
- Décret n° 2009-3358 du 2 novembre 2009**, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre non immatriculées, sises à la délégation de Tatawine Sud, gouvernorat de Tatawine, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur oued Dwiret..... 3441
- Décret n° 2009-3359 du 2 novembre 2009**, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre non immatriculées, sises à la délégation de Ksour, gouvernorat du Kef, nécessaires à la construction d'une piste menant au barrage collinaire sur oued Slama 3442
- Nomination de sous-directeurs 3444
- Nomination de chefs de service..... 3444

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

- Décret n° 2009-3377 du 2 novembre 2009**, modifiant et complétant le décret n° 2002-3232 du 3 décembre 2002 relatif à la co-génération 3445
- Décret n° 2009-3378 du 2 novembre 2009**, modifiant et complétant le décret n° 2000-2365 du 17 octobre 2000, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence de promotion de l'industrie..... 3446

Ministère du Commerce et de l'Artisanat

- Décret n° 2009-3379 du 2 novembre 2009**, modifiant le décret n° 99-1919 du 30 août 1999 portant approbation du statut particulier du personnel du centre de promotion des exportations 3447
- Décret n° 2009-3380 du 2 novembre 2009**, modifiant le décret n° 2000-2363 du 17 octobre 2000, portant approbation du statut particulier du personnel de la société tunisienne des marchés de gros 3447

Ministère de l'Education et de la Formation

- Arrêtés du ministre de l'éducation et de la formation du 3 novembre 2009, portant délégation de signature 3448

Ministère de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes

- Décret n° 2009-3381 du 2 novembre 2009**, complétant le décret n° 2009-292 du 2 février 2009 fixant le domaine d'application de l'avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d'application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage 3454

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

- Décret n° 2009-3382 du 2 novembre 2009**, portant déclassement de deux parcelles de terrain sises à Carthage Salambo, gouvernorat de Tunis, du domaine public maritime et leur incorporation au domaine privé de l'Etat 3455

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 6 novembre 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au Premier ministre, le 26 décembre 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5) postes.

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 25 novembre 2009.

Tunis, le 6 novembre 2009.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2009-3333 du 2 novembre 2009, fixant les plans d'intervention et les moyens pour assister les aéronefs en détresse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, relative à l'adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale et notamment son annexe 12,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires et tous les textes qui l'ont amendée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu la loi n° 91-39 du 8 juin 1991, relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l'organisation des secours,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports, tel qu'amendée et complétée par la loi n° 2004-41 du 3 mai 2004,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, par la loi n° 2005-84 du 15 août 2005 et par la loi n° 2009-25 du 11 mai 2009 et notamment son article 131,

Vu le décret n° 75-155 du 7 mars 1975, portant création et organisation d'un service de recherche et de sauvetage en Tunisie,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu le décret n° 93-942 du 26 avril 1993, fixant les modalités d'élaboration et d'application du plan national et des plans régionaux relatifs à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l'organisation des secours, modifié par le décret n° 2004-2723 du 21 décembre 2004 et notamment ses articles 6 et 7,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre des finances et du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - Le présent décret fixe les plans d'intervention et les moyens à mettre en œuvre pour assister les aéronefs en détresse dans la région de recherche et de sauvetage sous la responsabilité de la République Tunisienne.

Ces plans d'intervention pour la recherche et le sauvetage comprennent un plan national et des plans régionaux. Leur contenu est fixé conformément à l'annexe 1 au présent décret. Ces plans sont approuvés par arrêté du ministre du transport et élaborés par les organismes suivants :

- le ministère du transport pour le plan national,
- les gouverneurs pour les plans régionaux.

Les plans d'intervention pour la recherche et le sauvetage doivent être intégrés aux plans d'urgence des aéroports. Le contenu de ces plans est fixé par arrêté du ministre du transport.

Art. 2 - Pour l'application du présent décret sont considérés :

- **aéronef de recherche et de sauvetage** : aéronef disposant d'équipements spécialisés appropriés pour la conduite efficace des missions de recherche et de sauvetage,
- **équipe de recherche et de sauvetage** : ressource mobile constituée de personnel entraîné et dotée d'équipements appropriés à l'exécution rapide d'opérations de recherche et de sauvetage,
- **Etat d'immatriculation** : Etat sur le registre duquel l'aéronef est inscrit,
- **exploitant d'aéronef** : toute personne physique ou morale qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs,
- **moyen de recherche et de sauvetage** : toute ressource mobile, y compris les unités désignées de recherche et de sauvetage, utilisée pour effectuer des opérations de recherche et de sauvetage,

- **organisme des services de la circulation aérienne** : un organisme de contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne,

- **phase critique** : la phase d'incertitude, la phase d'alerte ou la phase de détresse,

- **phase d'alerte** : situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'un aéronef et de ses occupants,

- **phase de détresse** : situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu'un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat,

- **phase d'incertitude** : situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'un aéronef et de ses occupants,

- **poste d'alerte** : tout moyen destiné à servir d'intermédiaire entre une personne qui signale une situation d'urgence et un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage,

- **recherche** : opération normalement coordonnée par un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage, faisant appel au personnel et aux moyens disponibles pour localiser des personnes en détresse,

- **région de recherche et de sauvetage** : (SRR Tunis) : région de dimensions définies et associée à un centre de coordination de sauvetage, à l'intérieur de laquelle des services de recherche et de sauvetage sont assurés et qui est la région d'information de vol de Tunis,

- **sauvetage** : opération destinée à sauver des personnes en détresse, à leur donner les soins initiaux, médicaux ou autres, et à les mettre en lieu sûr,

- **service de recherche et de sauvetage** : exécution de fonctions de monitoring de situations de détresse, de communications, de coordination, de recherche et sauvetage, d'assistance médicale initiale ou d'évacuation médicale, au moyen de ressources publiques et privées, notamment aéronefs, navires et autres véhicules et installations.

Art. 3 - Les opérations des recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse dans la «SRR Tunis» relèvent du ministère du transport en collaboration avec le ministère de la défense nationale, le ministère de l'intérieur et du développement local.

Le ministère du transport peut demander le concours du ministère des affaires étrangères, du ministère des finances et du ministère de la santé publique.

Art. 4 - Le ministère du transport conclut des conventions avec tout partenaire pouvant être amené à intervenir dans le cadre d'une opération de recherche et de sauvetage d'aéronefs en détresse précisant notamment le rôle de chaque partie concernée dans ces opérations.

Le ministère du transport contribue à la conclusion des conventions en matière de recherche et de sauvetage avec les autres Etats.

Art. 5 - L'organisation de la recherche et du sauvetage des aéronefs en détresse se fait à travers les organismes suivants :

- le comité national de recherche et de sauvetage,
- le bureau d'études et de coordination de recherche et de sauvetage,
- le centre de coordination de sauvetage,
- des centres secondaires de sauvetage.

CHAPITRE DEUX ORGANISATION

Art. 6 - Le comité national de recherche et de sauvetage est présidé par le ministre du transport ou son représentant et composé des membres suivants :

- le chef du bureau d'études et de coordination de recherche et de sauvetage,
- le chef du centre de coordination de sauvetage,
- deux représentants du ministère du transport,
- trois représentants du ministère de la défense nationale,
- deux représentants du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère des affaires étrangères,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de la santé publique.

Les membres de ce comité sont désignés par arrêté du ministre du transport sur proposition des ministres concernés. En fonction des sujets à débattre, d'autres intervenants peuvent être invités à prendre part aux réunions du comité national de recherche et de sauvetage, en qualité d'observateurs.

Art. 7 - Le comité national de recherche et de sauvetage est chargé notamment de :

- veiller à l'application de la réglementation en vigueur, des conventions internationales dans le domaine de la recherche et du sauvetage et proposer toute mesure qui convient,

- effectuer toute mesure ou étude contribuant au développement du service de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse et motiver ce développement,

- participer aux négociations pour la conclusion d'accords dans le domaine de la recherche et du sauvetage des aéronefs en détresse,

- superviser la documentation nationale de recherche et de sauvetage,

- assurer la standardisation ou l'interopérabilité des procédures et des équipements des différents intervenants, dans la mesure du possible,

- approuver les programmes d'équipement spécifiques au recherche et sauvetage,

- approuver le programme d'audit et d'inspection des organismes opérationnels dans le domaine de recherche et de sauvetage,

- favoriser une étroite coopération et la coordination entre autorités et organismes civils et militaires pour la mise en œuvre de services de recherche et de sauvetage efficaces,

- améliorer la coopération entre les systèmes de recherche et de sauvetage aéronautique, maritime et terrestre pour la mise en œuvre de services de recherche et de sauvetage efficaces,

- élaborer des procédures détaillées pour la coordination générale des opérations de recherche et de sauvetage qui doivent être approuvées par tous les ministères concernés. Ces procédures comprennent notamment les dispositions relatives :

* à l'exploitation des renseignements sur l'alerte et à la détermination des zones de recherches,

* aux méthodes à appliquer pour la direction des opérations ou exercices,

* aux mesures à prendre pour le sauvetage et l'évacuation des victimes,

* à la mise en œuvre des systèmes et moyens de transmission disponibles,

* à la mise à disposition des moyens de recherche et de sauvetage en nombre suffisant,

* à la mise à disposition de quantité suffisante de vivres, d'articles médicaux, de matériel de signalisation et d'autre équipement de survie et de sauvetage,

* à la suspension, la reprise ou à l'arrêt définitif des opérations,

* à l'établissement et à la diffusion des rapports d'opération de recherche et de sauvetage.

Art. 8 - Le comité national de recherche et de sauvetage émet son avis notamment en ce qui suit :

- les directives générales dans le domaine de la recherche et du sauvetage des aéronefs en détresse,
- les plans de recherche et de sauvetage et les moyens disponibles à leur mise en œuvre et ce, en vue de les approuver par le ministre du transport,
- les programmes de formation du personnel chargé de recherche et de sauvetage,
- le calendrier des exercices et des opérations blanches de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse,
- toute mesure ou activité permettant l'amélioration de la coordination internationale dans le domaine de la recherche et du sauvetage et notamment avec les pays avoisinants,
- les projets d'amendement de la documentation nationale relative à la recherche et au sauvetage.

Art. 9 - Le comité national de recherche et de sauvetage se réunit sur convocation de son président ou son représentant au moins une fois tous les six mois ou à la demande de l'un de ses membres.

Le comité ne peut délibérer légalement qu'en présence de la majorité de ses membres, à défaut du quorum, le comité se réunit sur convocation de son président dans les huit jours suivants quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions ainsi que les recommandations sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Chaque réunion doit faire l'objet d'un procès-verbal qui doit être signé par tous les membres présents.

Art. 10 - Un bureau d'études et de coordination de recherche et de sauvetage est créé au sein de la direction générale de l'aviation civile au ministère du transport, il est chargé notamment de :

- la coordination avec les différents organismes concernés au sujet des dossiers qui seront examinés par le comité national de recherche et de sauvetage,
- informer le comité national de recherche et de sauvetage des résultats des opérations de recherche et de sauvetage effectuées et proposer les moyens nécessaires pour la levée des carences,

- suivi de la performance des organismes intervenants dans les exercices et les opérations blanches de recherche et de sauvetage et la participation dans leur évaluation et informer le comité national de recherche et de sauvetage à ce sujet,

- études relatives à l'acquisition et au renouvellement des moyens de recherche et de sauvetage notamment les aéronefs, chaînes largables, appareils de localisation et de radio ralliement,

- proposer les amendements des plans d'intervention de recherche et de sauvetage au comité national de recherche et de sauvetage pour examen,

- élaboration des procédures opérationnelles dans le domaine de recherche et de sauvetage,

- la coopération et la coordination avec les organisations internationales, les organismes de recherches et de sauvetage étrangers et les administrations nationales dans le cadre des accords déjà conclus,

- l'élaboration des procédures et de la réglementation de recherche et de sauvetage, y compris celle des procédures du service d'alerte,

- l'élaboration des programmes de formation dans le domaine de recherche et de sauvetage,

- l'élaboration des programmes des exercices et des opérations blanches de recherche et de sauvetage en coordination avec les ministères concernés et superviser leur mise en œuvre,

- l'élaboration d'un projet de programme d'audit et d'inspection du centre de coordination de sauvetage et des autres organismes opérationnels du système de recherche et de sauvetage,

- l'étude des rapports d'opérations, gestion du programme de contrôle qualité et tenue des statistiques.

Art. 11 - Le bureau d'études et de coordination de recherche et de sauvetage assure le secrétariat permanent du comité national de recherche et de sauvetage, il est chargé à cet effet notamment de :

- la préparation des ordres du jour et l'envoi des invitations aux réunions,

- la préparation des procès-verbaux des réunions,

- le suivi des recommandations du comité national de recherche et de sauvetage,

- l'élaboration du rapport d'activité annuel du comité national de recherche et de sauvetage et sa soumission au ministre du transport.

Art. 12 - Le bureau d'études et de coordination de recherche et de sauvetage est présidé par un officier supérieur de l'armée de l'air avec un grade de commandant ou supérieur qui soit détaché au ministère du transport avec la fonction et les avantages d'un directeur d'une direction centrale.

Art. 13 - Des centres secondaires de sauvetage peuvent être créés pour assister le centre de coordination de sauvetage, prévu par l'article 5 du présent décret, dans l'accomplissement de ses tâches.

Art. 14 - Le centre de coordination de sauvetage et les centres secondaires de sauvetage effectuent leurs missions conformément aux plans de recherche et de sauvetage mentionnés dans l'article premier du présent décret.

Art. 15 - Dans le cas où un aéronef est tombé et que l'accident devient une calamité ou dans le cas d'une calamité ou d'un accident ou d'un cas d'urgence non aériens, le centre de coordination de sauvetage et, le cas échéant, les centres secondaires de sauvetage pourront prêter assistance sur demande des autorités concernées et dans la limite où leur mission principale le permettra.

CHAPITRE TROIS

MODALITES D'EXPLOITATION DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES PLANS D'INTERVENTION

Art. 16 - Les moyens de mise en œuvre des plans d'intervention sont fixés par les conventions conclues entre le ministère du transport et tout partenaire pouvant être amené à intervenir dans le cadre d'une opération de recherche et de sauvetage d'aéronefs en détresse, conformément aux dispositions de l'annexe 2 du présent décret.

Art. 17 - Les phases critiques sont déclarées par les organismes des services de la circulation aérienne conformément aux dispositions de l'annexe 3 au présent décret. Les opérations de recherche et de sauvetage sont effectuées conformément aux procédures opérationnelles mentionnées à l'annexe 4 du présent décret.

CHAPITRE QUATRE

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 18 - Les dépenses relatives à la recherche et au sauvetage sont à la charge de l'Etat dans les limites de crédits inscrits dans son budget. Ces dépenses incluent :

- l'acquisition et l'entretien des moyens aériens et du matériel spécifiques nécessaires à la recherche et au sauvetage,

- la formation et l'entraînement du personnel de recherche et de sauvetage,

- la dotation du centre de coordination de sauvetage et les centres secondaires de sauvetage des moyens nécessaires,

- l'exécution des opérations de recherches et de sauvetage.

Art. 19 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 75-155 du 7 mars 1975, portant création et organisation d'un service de recherche et de sauvetage en Tunisie.

Art. 20 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense nationale, le ministre du transport, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE 1

Contenu des plans d'intervention

1. Les plans d'intervention doivent spécifier les dispositions à prendre pour assurer, dans la mesure du possible, l'entretien et le ravitaillement en carburant des aéronefs, navires et véhicules employés dans les opérations de recherche et de sauvetage, y compris les aéronefs, navires et véhicules fournis par d'autres États.

2. Les plans d'intervention doivent comprendre des renseignements détaillés concernant les mesures à prendre par les personnes qui participent aux opérations de recherche et de sauvetage, notamment :

- a) la manière dont les opérations de recherche et de sauvetage doivent se dérouler dans la «SRR Tunis »,

- b) l'utilisation des systèmes et moyens de communication disponibles,

- c) les mesures à prendre de concert avec les autres centres de coordination de sauvetage,

- d) les méthodes permettant d'alerter les aéronefs en vol et les navires en mer,

- e) les fonctions et prérogatives des personnes participant aux opérations de recherche et de sauvetage,

f) les modifications éventuelles dans le déploiement du matériel qui pourraient s'avérer nécessaires par suite des conditions météorologiques ou autres,

g) les méthodes permettant d'obtenir les renseignements essentiels qui intéressent des opérations de recherche et de sauvetage, comme les messages d'observation et les prévisions météorologiques, les messages aux navigants (NOTAM) pertinents,

h) les méthodes permettant d'obtenir, auprès d'autres centres de coordination de sauvetage, une assistance éventuellement nécessaire, notamment sous forme d'aéronefs, de navires, de personnes ou de matériel,

i) les méthodes permettant d'assister un aéronef en détresse qui est contraint de faire un amerrissage forcé dans les manœuvres de rendez-vous avec des navires,

j) les méthodes permettant d'assister les aéronefs de recherche et de sauvetage ou autres aéronefs à se rendre jusqu'à l'aéronef en détresse,

k) les mesures de coopération à prendre en conjonction avec les organismes des services de la circulation aérienne et les autres autorités compétentes pour aider un aéronef que l'on sait ou que l'on croit être l'objet d'une intervention illicite.

3. Toute équipe de recherche et de sauvetage doit :

a) connaître tous les éléments des plans d'intervention prescrits à l'article 1 du présent décret dont elle aura besoin pour l'accomplissement de ses fonctions,

b) tenir le centre de coordination de sauvetage informé de son état de préparation.

4. Lorsque l'exécution des opérations de recherche et de sauvetage dans la «SRR Tunis» fait intervenir les services d'autres Etats, chacun de ces derniers doit agir conformément aux conventions de recherche et de sauvetage lorsque le centre de coordination de sauvetage le lui demandera.

ANNEXE 2

Moyens pour mettre en œuvre les plans d'intervention

1. Le centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage, doivent être dotés 24 heures sur 24 d'un personnel suffisamment formé capable d'utiliser les langues française et anglaise employées dans les communications radiotéléphoniques.

Dans les conditions définies par la présente annexe et les accords internationaux pertinents, le centre de coordination de sauvetage assure la direction opérationnelle des opérations de recherche et de sauvetage.

Le centre de coordination de sauvetage dispose en permanence de moyens d'intervention aériens, maritimes et terrestres. Il peut faire appel, dans des conditions préalablement définies, à tout moyen des administrations ou organismes publics ou privés, susceptible de participer aux opérations de recherche et de sauvetage.

2. Pour les besoins du service de recherches et de sauvetage, des équipes de recherche et de sauvetage et d'autres moyens disponibles sont utilisés pour prêter assistance à tous les aéronefs ou à leurs occupants qui sont ou qui semblent être dans une situation d'urgence.

Ces équipes de recherche et de sauvetage sont constituées par des éléments des services publics ou privés convenablement situés et équipés aux fins des recherches et du sauvetage.

De plus, d'autres éléments des services publics ou privés seront intégrés dans le plan de recherche et de sauvetage et qui sont en mesure de participer aux opérations de recherche et de sauvetage.

3. La coordination des mouvements aériens sur zone de recherche et de sauvetage appartient au centre de coordination de sauvetage.

4. Le centre de coordination de sauvetage doit disposer de moyens de communication bidirectionnelle rapides et sûrs avec :

a) les organismes des services de la circulation aérienne auxquels il est associé,

b) les centres secondaires de sauvetage auxquels il est associé,

c) les stations appropriées de radiogoniométrie et de localisation,

d) s'il y a lieu, les stations radio côtières en mesure d'alerter les navires dans la région et de communiquer avec eux,

e) la direction centrale des équipes de recherche et de sauvetage dans la région,

f) tous les centres de coordination de sauvetage maritime de la région et les centres de coordination de sauvetage aéronautique, maritime ou conjoints des régions adjacentes,

g) un centre météorologique ou un centre de veille météorologique désigné,

h) les équipes de recherche et de sauvetage,
i) les postes d'alerte,
j) le centre de contrôle de mission (MCC) du système international de satellites pour les recherches et le sauvetage COSPAS-SARSAT desservant la «SRR Tunis».

5. Les équipes de recherche et de sauvetage doivent être dotées d'équipement leur permettant de localiser rapidement le lieu d'un accident et d'y prêter une assistance suffisante. Entre autres, ils doivent disposer de moyens de communication bidirectionnelle rapides et sûrs avec les autres moyens de recherche et de sauvetage intervenant dans la même opération.

6. Tout aéronef de recherche et de sauvetage doit être équipé :

- de manière à pouvoir communiquer sur les fréquences de détresse aéronautiques et les fréquences utilisées sur les lieux, ainsi que sur toute autre fréquence qui pourrait être prescrite,

- d'un dispositif de radio ralliement fonctionnant sur les fréquences de détresse conformément aux spécifications pertinentes des annexes 6 et 10 de la convention relative à l'aviation civile internationale.

7. En cas d'opérations de recherche et de sauvetage au-dessus de zones maritimes, tout aéronef de recherche et de sauvetage doit être équipé, en plus des exigences du point 6 ci-dessus :

- de manière à pouvoir communiquer avec des navires,

- d'un exemplaire du code international des signaux qui lui permettra de remédier aux difficultés de langue qui peuvent être rencontrées dans les communications avec des navires.

8. Un aéronef au moins de ceux qui participent à une opération de recherche et de sauvetage doit avoir à son bord un équipement de survie largable, à moins qu'on sache qu'il est inutile de ravitailler les survivants par voie aérienne. De plus, des aérodromes appropriés doivent être dotés d'un équipement de survie convenablement empaqueté pour être largué par des aéronefs.

9. Le centre de coordination de sauvetage doit toujours avoir rapidement accès aux renseignements les plus récents concernant les moyens ci-après de recherche et de sauvetage dans la «SRR Tunis» :

- a) les équipes de recherche et de sauvetage, centres secondaires de sauvetage et postes d'alerte,

- b) les organismes des services de la circulation aérienne,

- c) moyens de communication qui peuvent être utilisés pour les opérations de recherche et de sauvetage,

- d) les adresses et les numéros de téléphone de tous les exploitants ou de leurs représentants désignés qui assurent des services dans la région,

- e) toutes autres ressources privées ou publiques, y compris les moyens médicaux et les moyens de transport susceptibles d'être utilisés pour les recherches et le sauvetage.

10. Le centre de coordination de sauvetage doit avoir facilement et rapidement accès à tous les autres renseignements intéressant les recherches et le sauvetage, notamment les renseignements concernant :

- a) l'emplacement, les indicatifs d'appel, les heures de veille et les fréquences de toutes les stations radio susceptibles d'être utilisées pour appuyer les opérations de recherche et de sauvetage,

- b) l'emplacement et les heures de veille des services assurant une veille radio, ainsi que les fréquences veillées,

- c) les emplacements où sont entreposées des réserves de matériel largable de secours et de survie,

- d) les objets que l'on sait susceptibles d'être confondus, surtout lorsqu'ils sont vus d'un aéronef, avec une épave non repérée ou non signalée,

- e) la position, la route et la vitesse des navires qui se trouvent dans la «SRR Tunis» ou à proximité et qui pourraient être en mesure de prêter assistance à un aéronef en détresse, ainsi qu'aux renseignements sur la façon d'entrer en communication avec ces navires. Des liaisons de communication avec des systèmes régionaux de comptes rendus de navires doivent être mises en place pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage en mer.

11. Tout le personnel affecté aux opérations de recherche et de sauvetage est soumis à un entraînement spécifique et régulier aux recherches et au sauvetage ainsi qu'à des exercices nécessaires de recherche et de sauvetage y compris de largage de matériels et équipements de survie et de signalisation.

Les exercices en vraie grandeur, impliquant plusieurs administrations, sont programmés annuellement par le bureau d'études et de coordination de recherche et de sauvetage après avis du comité national de recherche et de sauvetage.

12. Le bureau d'études et de coordination de recherche et de sauvetage doit communiquer au secrétariat du système international de satellites pour les recherches et le sauvetage COSPAS-SARSAT desservant la «SRR Tunis» le point de contact de recherche et de sauvetage (SPOC) de la Tunisie pour la réception des messages d'alertes du système international de satellites pour les recherches et le sauvetage COSPAS-SARSAT.

13. Une coordination la plus étroite possible doit être assurée entre les services de recherche et de sauvetage maritimes et le centre de coordination de sauvetage.

14. Toute personne constatant qu'un aéronef est, ou semble se trouver, dans une situation de détresse, est tenue de le signaler au poste de garde nationale ou protection civile le plus proche, ou à toute autre autorité appropriée.

15. Une administration ou un élément de l'organisation de recherche et de sauvetage qui a des raisons de croire qu'un aéronef est dans une situation critique communiquera immédiatement tous les renseignements dont il dispose au centre de coordination de sauvetage.

16. Des arrangements conclus entre la Tunisie et d'autres Etats ainsi que des dispositions particulières peuvent prévoir l'intervention des moyens de recherche et de sauvetage de la Tunisie au-delà de la «SRR Tunis ». Il en est de même pour l'intervention des moyens de recherche et de sauvetage étrangers dans la «SRR TUNIS». Ces accords prévoient la simplicité des formalités requises pour l'entrée de ces moyens.

Ces arrangements peuvent également prévoir des délégations de responsabilité, temporaires ou permanentes, pour la coordination des missions de recherche et de sauvetage dans des secteurs donnés du «SRR Tunis ». Ils précisent notamment les renseignements nécessaires à l'entrée, sur le territoire tunisien, des équipes de recherche et de sauvetage appartenant à d'autres États.

17. Selon les besoins, les opérations de recherche et de sauvetage seront coordonnées avec celles des États voisins, en particulier quand ces opérations se déroulent à proximité de régions de recherche et de sauvetage adjacentes.

Des plans et des procédures de recherche et de sauvetage seront élaborés autant que possible afin de faciliter la coordination des opérations de recherche et de sauvetage avec celles des États voisins.

18. La pénétration des équipes de recherche et de sauvetage appartenant à d'autres États sur le territoire tunisien est tributaire de la transmission de ces Etats au bureau d'études et de coordination de recherche et de sauvetage d'une demande à ce sujet contenant des renseignements complets sur la mission projetée et sa nécessité et de l'émission par le bureau d'études et de coordination de recherche et de sauvetage d'un avis favorable à ce sujet.

19. En cas de réception d'une demande de pénétration des équipes de recherche et de sauvetage appartenant à d'autres États sur le territoire tunisien tel que décrite au point 18 ci-dessus, le bureau d'études et de coordination de recherche et de sauvetage doit :

- accuser immédiatement réception d'une telle demande,

et

- indiquer, dès que possible, les conditions éventuelles dans lesquelles pourra s'effectuer la mission projetée.

20. Le bureau d'études et de coordination de recherche et de sauvetage est autorisé à :

- a) demander à tout centre de coordination de sauvetage étranger les secours dont il peut avoir besoin, notamment sous forme d'aéronefs, de navires, de personnes ou de matériel,

- b) délivrer toute autorisation nécessaire pour l'entrée, sur le territoire tunisien, de ces aéronefs, de ces navires, de ces personnes ou de ce matériel,

- c) faire les démarches nécessaires auprès des services intéressés de douane, d'immigration et autres en vue d'accélérer les formalités d'entrée,

- d) prendre les mesures nécessaires pour prêter assistance, sur demande, aux centres de coordination de sauvetage étrangers, notamment sous forme d'aéronefs, de navires, de personnes ou de matériel.

21. Des arrangements pourront être conclus avec les autres Etats en vue de :

- organiser des exercices communs pour la formation des équipes de recherche et de sauvetage en vue d'augmenter l'efficacité des opérations de recherche et de sauvetage,

- effectuer des visites périodiques réciproques par le personnel du centre de coordination de sauvetage avec ses homologues dans les autres Etats.

22. Le centre de coordination de sauvetage doit communiquer aux autres Etats des renseignements concernant le plan de conduite des opérations de recherche et de sauvetage quand de tels renseignements peuvent être utiles à la fourniture des services de recherche et de sauvetage.

ANNEXE 3

Procédures applicables par le centre de coordination de sauvetage pendant les phases critiques

1. Phase d'incertitude

Lors du déclenchement d'une phase d'incertitude, le centre de coordination de sauvetage doit maintenir la coopération la plus étroite avec les organismes des services de la circulation aérienne et les autres organismes et services intéressés afin d'assurer le dépouillement rapide des messages reçus.

2. Phase d'alerte

Lors du déclenchement d'une phase d'alerte, le centre de coordination de sauvetage doit alerter immédiatement les équipes de recherche et de sauvetage et déclencher les mesures nécessaires.

3. Phase de détresse

Lors du déclenchement d'une phase de détresse, le centre de coordination de sauvetage doit :

1. déclencher immédiatement, conformément au plan de conduite des opérations approprié, l'intervention des équipes de recherche et de sauvetage,

2. déterminer la position de l'aéronef, évaluer le degré d'incertitude de cette position et, d'après ce renseignement et les circonstances, déterminer l'étendue de la zone à explorer,

3. avertir l'exploitant, lorsque cela est possible, et le tenir au courant du déroulement des opérations,

4. avertir les autres centres de coordination de sauvetage dont l'aide semble devoir être nécessaire ou que les opérations peuvent concerner,

5. informer l'organisme des services de la circulation aérienne qui lui est associé, lorsque les renseignements reçus au sujet du cas critique émanent d'une autre source,

6. demander au plus tôt à des aéronefs, à des navires, à des stations côtières et à d'autres services qui ne sont pas nommément spécifiés dans le plan de conduite des opérations, mais qui sont à même de le faire :

- a) de maintenir une veille radio pour capter d'éventuelles transmissions provenant de l'aéronef en détresse, d'un équipement radio de survie ou d'un émetteur de localisation d'urgence (ELT),

- b) de prêter toute l'assistance possible à l'aéronef en détresse,

- c) de tenir le centre de coordination de sauvetage au courant de l'évolution de la situation.

7. établir, d'après les renseignements dont il dispose, un plan d'action détaillé pour l'exécution des opérations de recherche et/ou de sauvetage et le communiquer, à titre indicatif, aux services directement chargés de diriger ces opérations,

8. au besoin, modifier le plan d'action détaillé, selon l'évolution de la situation,

9. aviser l'État d'immatriculation de l'aéronef.

À moins que les circonstances n'exigent une dérogation, le centre de coordination de sauvetage doit suivre l'ordre dans lequel ces mesures sont décrites.

ANNEXE 4

Procédures opérationnelles de recherche et de sauvetage

1. Tout aéronef et ses occupants en détresse dans la « SRR Tunis » bénéficie d'un service de recherche et de sauvetage, quels que soient son Etat d'immatriculation, la nationalité et le statut de ses occupants et les circonstances dans lesquelles ils sont trouvés.

2. Le service de recherche et de sauvetage en Tunisie fonctionne 24 heures par jour. Son objectif principal est de garantir que les personnes en détresse dans la « SRR Tunis » reçoivent le plus rapidement possible une assistance. Dans la mesure où cet objectif principal le permettra, le service de recherche et de sauvetage prêtera assistance dans d'autres cas d'urgence.

3. Dès la réception des renseignements concernant un aéronef dans une situation critique, le centre de coordination de sauvetage doit évaluer immédiatement ces renseignements ainsi que l'importance de l'opération à exécuter.

S'il reçoit, au sujet d'un aéronef dans une situation critique, des renseignements émanant d'autres sources que des organismes des services de la circulation aérienne, le centre de coordination de sauvetage doit déterminer la phase critique à laquelle correspond la situation et appliquer les procédures correspondantes conformément aux dispositions de l'annexe 3 du présent décret.

4. Les services directement chargés de diriger les opérations de recherches et de sauvetage ou une partie de ces opérations doivent :

a) donner des instructions aux équipes de recherche et de sauvetage placées sous leur autorité et porter ces instructions à la connaissance du centre de coordination de sauvetage,

b) tenir le centre de coordination de sauvetage au courant du déroulement des opérations.

5. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivront, lorsque c'est possible, tant que tous les survivants n'auront pas été emmenés en lieu sûr ou qu'il restera un espoir raisonnable de sauver des survivants.

6. En cas d'impossibilité de poursuivre une mission de recherche et de sauvetage et si le centre de coordination de sauvetage estime qu'il y a peut-être encore des survivants, il suspend provisoirement les activités sur place, en attendant les faits nouveaux, et doit informer sans délai les autorités, les moyens ou les services qui ont été mis en œuvre ou notifiés.

Les renseignements pertinents reçus par la suite sont évalués et les activités de recherche et de sauvetage doivent être reprises lorsqu'elles seront justifiées et possibles.

7. Lorsque plusieurs moyens participent aux opérations de recherche et de sauvetage sur place, le centre de coordination de sauvetage doit charger une ou plusieurs équipes présentes sur les lieux de coordonner l'ensemble des activités afin d'assurer la sécurité et l'efficacité des opérations aériennes et en surface, en tenant compte des possibilités des moyens et des besoins opérationnels.

8. Lorsqu'un pilote commandant de bord constate qu'un autre aéronef ou un navire est en détresse, il doit procéder comme suit, dans la mesure où cela est possible, raisonnable ou utile:

a) rester en vue de l'aéronef ou du navire en détresse jusqu'à ce qu'il soit contraint de quitter les lieux ou informé par le centre de coordination de sauvetage que sa présence n'est plus nécessaire,

b) déterminer la position de l'autre aéronef ou du navire en détresse,

c) selon ce qui est approprié, communiquer au centre de coordination de sauvetage ou à l'organisme des services de la circulation aérienne le plus grand nombre possible de renseignements des types ci-après :

- type, identification et état de l'aéronef ou du navire en détresse,

- position exprimée en coordonnées géographiques ou de grille ou par la distance et le relèvement vrai par rapport à un repère connu ou par rapport à une aide radio à la navigation,

- heure de l'observation exprimée en heures et minutes UTC (temps universel coordonné),

- nombre de personnes vues,

- personnes éventuellement vues abandonnant l'aéronef ou le navire en détresse,

- conditions météorologiques sur place,

- état physique apparent des survivants,

- meilleure route au sol apparente pour atteindre l'aéronef ou le navire en détresse.

d) se conformer aux instructions du centre de coordination de sauvetage ou de l'organisme des services de la circulation aérienne.

9. Si le premier aéronef qui arrive sur les lieux d'un accident n'est pas un aéronef de recherche et de sauvetage, ledit aéronef doit diriger les mouvements de tous les autres aéronefs qui arriveront par la suite sur les lieux, jusqu'à l'arrivée du premier aéronef de recherche et de sauvetage. Si, dans l'intervalle, ledit aéronef ne peut entrer en communication avec le centre de coordination de sauvetage ou l'organisme responsable des services de la circulation aérienne, il doit passer le commandement, par accord mutuel, à un aéronef qui est en mesure d'établir de telles communications jusqu'à l'arrivée du premier aéronef de recherche et de sauvetage.

10. S'il est nécessaire qu'un aéronef communique des renseignements aux survivants ou aux équipes de sauvetage de surface, et s'il ne peut utiliser une liaison radio bilatérale, il doit larguer, si possible, un équipement de communication permettant d'établir un contact direct ou communiquer lesdits renseignements en larguant un message sur support papier. Lorsqu'un signal a été disposé au sol, l'aéronef doit indiquer si le signal a été compris ou non par la méthode décrite ci-dessus ou, si cela est impossible, en faisant le signal visuel approprié.

11. Lorsqu'un aéronef doit diriger un navire vers l'endroit où un aéronef ou un navire se trouve en détresse, il doit transmettre des instructions précises par les moyens dont il dispose. S'il ne peut établir de communication radio, l'aéronef doit faire le signal visuel approprié conformément aux dispositions pertinentes du volume III du Doc 9731 de l'organisation de l'aviation civile internationale.

12. Lorsqu'un pilote commandant de bord d'un aéronef intercepte une transmission de détresse, il doit, si c'est possible :

a) accuser réception de la transmission de détresse,

b) consigner la position de l'aéronef ou du navire en détresse si elle est donnée,

c) prendre un relèvement sur l'émission,

d) informer le centre de coordination de sauvetage ou l'organisme responsable des services de la circulation aérienne du signal ou message de détresse et donner tous les renseignements dont il dispose,

e) s'il le juge nécessaire, se diriger, en attendant des instructions, vers la position signalée dans le message intercepté.

13. Si on utilise les signaux visuels dans le sens air vers surface et dans le sens surface vers air décrits au point 18 ci-dessous, ceux-ci ont le sens indiqué dans cette annexe. Ils ne seront utilisés qu'aux fins indiquées et aucun autre signal susceptible d'être confondu avec ces signaux ne doit être utilisé. Lorsqu'il apercevra l'un des signaux décrits au point 18 ci-dessous, le pilote doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions correspondant à ce signal, qui sont indiquées dans ladite annexe.

14. Le centre de coordination de sauvetage doit tenir un dossier sur l'efficacité de fonctionnement des services de recherche et de sauvetage dans la « SRR Tunis »,

15. Le centre de coordination de sauvetage doit formuler des avis sur les opérations de recherche et de sauvetage effectuées dans la « SRR Tunis ». Ces avis doivent comporter toutes observations utiles sur les procédures appliquées, les moyens utilisés et sur l'équipement de secours et de survie ainsi que toutes suggestions visant à améliorer ces procédures, ces moyens et cet équipement. Les avis de nature à intéresser d'autres États doivent être communiqués à l'organisation de l'aviation civile internationale pour information et diffusion le cas échéant.

16. Des procédures doivent être définies afin de faciliter la coopération entre les services de recherches et de sauvetage et les services des enquêtes sur les accidents et avec ceux qui sont chargés de s'occuper des victimes.

17. Afin de faciliter les enquêtes techniques sur les accidents, les équipes de sauvetage doivent être accompagnées, chaque fois que possible, de personnes qualifiées pour exécuter ces enquêtes.

18. Signaux pour les recherches et le sauvetage

18.1 Signaux échangés avec les navires

18.1.1 Les manœuvres suivantes, exécutées successivement par un aéronef, signifient que cet aéronef voudrait diriger un navire vers un aéronef ou un navire en détresse :

a) tourner autour du navire au moins une fois,

b) couper la trajectoire du navire, en avant de celui-ci, à basse altitude :

1) en balançant les ailes, ou

2) en ouvrant et fermant alternativement les gaz, ou

3) en changeant le pas de l'hélice,

c) mettre le cap dans la direction que doit suivre le navire.

Remarque : À cause du niveau de bruit élevé à bord des navires, les signaux sonores des alinéas 2) et 3) peuvent être moins efficaces que le signal visuel de l'alinéa 1) et ils sont considérés comme des moyens supplémentaires pour attirer l'attention.

La répétition de ces manœuvres a la même signification.

18.1.2 La manœuvre suivante, exécutée par un aéronef, signifie que l'assistance du navire, auquel le signal est destiné, n'est plus nécessaire :

a) couper le sillage du navire, derrière celui-ci à basse altitude :

1) en balançant les ailes, ou

2) en ouvrant et fermant alternativement les gaz, ou

3) en changeant le pas de l'hélice.

18.1.3 Les navires peuvent répondre de la manière suivante au signal du § 18.1.1 :

a) Pour accuser réception des signaux :

1) hisser la flamme du code (bandes verticales blanches et rouges) à bloc (pour signifier compris),

2) transmettre par signaux en morse lumineux une série de lettres T,

3) changer de cap pour suivre l'aéronef.

b) Pour indiquer l'impossibilité de se conformer aux instructions :

1) hisser le pavillon international N (damier à carrés bleus et blancs),

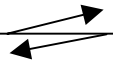
2) transmettre par signaux en morse lumineux une série de lettres N.

18.2. Code de signaux visuels sol-air.

18.2.1 Code de signaux visuels sol-air à l'usage des survivants :

N°	Message	Signal
1	Demandons assistance	V
2	Demandons assistance médicale	X
3	Non ou réponse négative	N
4	Oui ou réponse affirmative	Y
5	Nous nous dirigeons dans cette direction	↑

18.2.2 Code de signaux visuels sol-air à l'usage des équipes de recherche et de sauvetage :

N°	Message	Signal
1	Opérations terminées	L L L
2	Avons retrouvé tous les occupants	<u>L L</u>
3	N'avons retrouvé qu'une partie des occupants	++
4	Impossible de continuer. Retournons à la base	XX
5	Somme divisés en deux groupes. Nous dirigeons chacun dans la direction indiquée	
6	Avons appris que l'aéronef est dans cette direction	→ →
7	N'avons rien trouvé. Poursuivons les recherches	NN

18.2.3 Les signaux auront une longueur d'au moins 2,5 m (8 ft) et seront aussi visibles que possible. Ils peuvent être formés, par toutes sortes de moyens en employant, par exemple, des bandes de toile, du tissu de parachute, des morceaux de bois, des pierres ou autres matériaux analogues ou délimiter la surface en foulant le sol avec les pieds ou en répandant de l'huile.

Il est possible d'attirer l'attention sur les signaux ci-dessus par d'autres moyens tels que la radio, les fusées, la fumée et la lumière réfléchie.

18.3. Signaux air-sol.

18.3.1 Les signaux suivants, exécutés par un aéronef, signifient que les signaux disposés au sol ont été compris :

a) pendant le jour : l'avion balance les ailes,

b) de nuit : l'avion éteint et rallume deux fois ses projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé, ses feux de position.

18.3.2 Le fait de ne pas exécuter les signaux ci-dessus signifie que le signal disposé au sol n'est pas compris.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-3334 du 4 novembre 2009.

Madame Tanoubi Nafouti Bouthayna, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité de la solidarité sociale à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Siliana.

Par décret n° 2009-3335 du 4 novembre 2009.

Monsieur Toumi Rachid, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de la promotion du dialogue social et de l'assistance des entreprises à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Mahdia.

Par décret n° 2009-3336 du 4 novembre 2009.

Monsieur Ennaifer Zouhair, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de la promotion du dialogue social et de l'assistance des entreprises à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Sfax.

Par décret n° 2009-3337 du 4 novembre 2009.

Monsieur Romdhani Mohamed, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de la promotion du dialogue social et de l'assistance des entreprises à la division de l'inspection du travail et de la conciliation de Tunis II à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Tunis.

Par décret n° 2009-3338 du 4 novembre 2009.

Mademoiselle Laalai Fériel, inspecteur central du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité de la promotion du dialogue social et de l'assistance des entreprises à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Ben Arous.

Par décret n° 2009-3339 du 4 novembre 2009.

Monsieur Mejdî Foued, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Ras Ejbel à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Bizerte.

Par décret n° 2009-3340 du 4 novembre 2009.

Monsieur Khemiri Tahar, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Mornag à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Ben Arous.

Par décret n° 2009-3341 du 4 novembre 2009.

Monsieur Mselmi Ali, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Jebeniana à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Sfax.

Par décret n° 2009-3342 du 4 novembre 2009.

Monsieur Lajmi Anis, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale d'Elhancha à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Sfax.

Par décret n° 2009-3343 du 4 novembre 2009.

Madame Alaya épouse Dhaoui Mariam, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale Gafsa-Sud à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Gafsa.

Par décret n° 2009-3344 du 4 novembre 2009.

Madame Radouani épouse Sadraoui Malika, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale de Metlaoui à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Gafsa.

Par décret n° 2009-3345 du 4 novembre 2009.

Madame Issaoui épouse Mabrouki Hassna, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale d'Oum Laarayess à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Gafsa.

Par décret n° 2009-3346 du 4 novembre 2009.

Monsieur Lassoued Mourad, administrateur, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale de Metouia à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Gabès.

Par décret n° 2009-3347 du 4 novembre 2009.

Monsieur Maalej Mounir, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation d'El Jem à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Mahdia.

Par décret n° 2009-3348 du 4 novembre 2009.

Monsieur Ammar Abdelkader, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale de Zarmdine à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Monastir.

Par décret n° 2009-3349 du 4 novembre 2009.

Madame Aouinet épouse Zarrad Sondes, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale de Ksar Hellal à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Monastir.

Par décret n° 2009-3350 du 4 novembre 2009.

Mademoiselle Mahjoub Samia, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de service de l'encadrement et de l'insertion au centre de défense et d'intégration sociales de Sousse.

Par décret n° 2009-3351 du 4 novembre 2009.

Monsieur Souissi Mohamed, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au centre d'encadrement et d'orientation sociale de Sousse.

Par décret n° 2009-3352 du 4 novembre 2009.

Monsieur Ben Salah Sofien, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de service d'orientation et d'insertion à la sous-direction d'encadrement et d'insertion sociale au centre d'encadrement et d'orientation sociale de Sousse.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009, complétant le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général, des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et les attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale,

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-2381 du 28 août 2006,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-1634 du 4 septembre 1995, relatif à l'exercice d'une activité privée complémentaire par les professeurs et les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-120 du 25 janvier 2007,

Vu le décret n° 95-2601 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-487 du 18 février 2008,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 98-2122 du 28 octobre 1998, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps médical hospitalo-universitaire et le niveau de rémunération,

Vu le décret 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractères administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxtamédicaux, hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique, ainsi que les résidents en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est ajouté aux dispositions du décret n° 2009-772 du 28 mars 2009 susvisé, un article 19 (bis) ainsi qu'il suit :

Article 19 (bis) - Indépendamment des dispositions de l'article premier du présent décret et avant de rejoindre leurs postes d'affectation, les assistants hospitalo-universitaires en médecine sont tenus d'exercer pendant une année dans l'une des structures sanitaires publiques dans les régions sanitaires prioritaires et dans les spécialités mentionnées à l'arrêté du Premier ministre fixant les régions sanitaires prioritaires pour l'octroi de certains avantages au profit de certains corps particuliers du ministère de la santé publique y exerçant dans certaines spécialités.

Art. 2 - Le ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la santé publique du 3 novembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret n° 2007-2276 du 4 septembre 2007, portant nomination de Monsieur Mondher Zenaïdi ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 2009-903 du 3 avril 2009, chargeant le docteur Mongi El Meddeb Hamrouni, des fonctions de directeur des soins de santé de base au ministère de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Conformément au paragraphe II de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre de la santé publique délègue au docteur Mongi El Meddeb Hamrouni, directeur des soins de santé de base au ministère de la santé publique, le droit de signature de tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le docteur Mongi El Meddeb Hamrouni est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 2009.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 3 novembre 2009.

Est déchargé définitivement de ses fonctions, Monsieur Sofène Abdelmalek, liquidateur et mandataire de justice. Son nom est radié de la liste des liquidateurs et mandataires de justice pour des raisons personnelles.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2009-3354 du 2 novembre 2009, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Kairouan (délégations de Cherarda, Hajeb Laâyoun et Nasrallah).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1835 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kairouan,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kairouan en date des 21 et 28 mai et 4 et 18 juin 2009.

Décète :

Article premier - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan (délégations de Cherarda, Hajeb Laâyoun et Nasrallah), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Parcours d'El Aouayed 29	Secteur de Cherarda Délégation de Cherarda	6493	15511
2	Parcours d'El Aouayed 34	Secteur de Cherarda Délégation de Cherarda	4861	15521
3	Parcours d'El Aouayed 36	Secteur de Cherarda Délégation de Cherarda	12733	15523
4	Parcours d'El Aouayed 37	Secteur de Cherarda Délégation de Cherarda	11873	15524
5	Parcours d'El Aouayed 45	Secteur de Cherarda Délégation de Cherarda	2382	16145
6	Parcours d'El Aouayed 46	Secteur de Cherarda Délégation de Cherarda	857	16146
7	Parcours d'El Aouayed 47	Secteur de Cherarda Délégation de Cherarda	2810	16147
8	Parcours d'El Aouayed 49	Secteur de Cherarda Délégation de Cherarda	4750	16149
9	Café El Borni El Annabi	Secteur d'El Hajeb Centre Délégation de Hajeb Laâyoun	77	22101

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
10	Henchir Ezzitouna I	Secteur d'El Fjij Délégation de Nasrallah	19658	24739
11	Henchir Ezzitouna	Secteur d'El Fjij Délégation de Nasrallah	22627	24740
12	Lotissements Urbains Menzel M'Hiri 2	Secteur d'El Fjij Délégation de Nasrallah	3704	25721
13	Lotissements Urbains Menzel M'Hiri 3	Secteur d'El Fjij Délégation de Nasrallah	3761	25722
14	Lotissements Urbains Menzel M'Hiri 4	Secteur d'El Fjij Délégation de Nasrallah	7083	25723
15	Lotissements Urbains Menzel M'Hiri 6	Secteur d'El Fjij Délégation de Nasrallah	7215	25725
16	Lotissements Urbains Menzel M'Hiri 8	Secteur d'El Fjij Délégation de Nasrallah	3307	25728
17	Lotissements Urbains Menzel M'Hiri 10	Secteur d'El Fjij Délégation de Nasrallah	4943	25730

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3355 du 2 novembre 2009, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à la délégation de Mornag, gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la construction d'un Barrage collinaire sur oued EIKsab.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, et de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Ben Arous,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier - Sont expropriés pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre, sises à la délégation de Mornag, gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur oued EI Kasab, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	11 (A) du plan TPD n° 20963	115574	950h34a65ca	11h 78a 62ca	Wakef Haj Ahmed ben Mohamed Salah Garci Cherif (Habous privé)
2	L93 du plan TPD n° 20963	2890 Ben Arous	48a 93ca	La totalité de l'immeuble	Fetouri ben Houcine ben Aïssa Adouli Tarhouni
3	L94 du plan TPD n° 20963	2892 Ben Arous	6h 83a 70ca	4h 62a 20ca	1- Mohamed 2-Bechir, les deux enfants de Bedoui ben Mohamed Adouli

Art. 2 - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3356 du 2 novembre 2009, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à la délégation de Mornag, gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur oued Majoura.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, et de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Ben Arous,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre, sises à la délégation de Mornag, gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur oued Majoura, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	P4 (A) du plan TPD n° 20961	91298/36105 Ben Arous	119h 62a 87ca	10a 92ca	1-Dalila 2-Abderaouf 3-Mohamed Habib, les trois enfants de Hedi ben Haj Mohamed M'bazaâ 4-Khemaïes ben Mabrouk ben Mohamed Naouali 5-Mohamed ben Gharbi ou Arbi ben Sghaïer Gemati 6- Aïcha 7-Mahmoud 8-Jilani 9- Hamadi, les quatre derniers enfants de Salah ben Mabrouk ben Mohamed Naouali 10-Aziza bent Belgacem ben Amor Ghandouri ou Atroui 11- Ridha 12- Jamila 13-Saïda 14-Sami 15-Laïla 16-Habib, les six derniers enfants de Tahar ben Salah ben Mabrouk Naouali

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
2	P2 (A) du plan TPD n° 20961	92786/36548 Ben Arous	18h 89a 90ca	4h 06a 06ca	1-Dalila 2-Abderaouf 3- Mohamed Habib, les trois enfants de Hédi dit Mohamed Hedi ben Haj Mohamed M'bazaâ 4-Khemaïes ben Mabrouk ben Mohamed Naouali 5-Mohamed ben Gharbi ou Arbi ben Sghaïer Gemati 6-Aïcha 7-Mahmoud 8-Jilani 9-Hamadi, les quatre derniers enfants de Salah ben Mabrouk ben Mohamed Naouali 10-Aziza bent Belgacem ben Amor Ghandouri ou Atroui 11- Ridha 12- Jamila 13- Saïda 14- Sami 15- Laïla 16- Habib, les six derniers enfants de Tahar ben Salah ben Mabrouk Naouali
3	G83 (A) du plan TPD n° 20961	27500 Ben Arous issu de la réquisition cadastrale n° 724	22h 79a 48ca	Les parts indivises du propriétaire mentionné à droite dans la parcelle citée à gauche d'une superficie de 05a 20ca	Fatma bent Amor ben Salah Ajili

Art. 2 - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3357 du 2 novembre 2009, portant modification du décret n° 2002-532 du 5 mars 2002, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre, sises à El Massida et Borj Challouf, gouvernorat de Bizerte et nécessaires à la pose d'une conduite pour le pompage des eaux usées de la station de pompage El Massida vers la station d'assainissement de Sidi Ahmed et d'une autre conduite pour l'évacuation des eaux traitées de la station d'assainissement de Sidi Ahmed vers la baie de Sabra.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2002-532 du 5 mars 2002, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre, sises à El Massida et Borj Challouf, gouvernorat de Bizerte et nécessaires à la pose d'une conduite pour le pompage des eaux usées de la station de pompage El Massida vers la station d'assainissement de Sidi Ahmed et d'une autre conduite pour l'évacuation des eaux traitées de la station d'assainissement de Sidi Ahmed vers la baie de Sabra,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'environnement et du développement durable.

Décète :

Article premier - Sont modifiées, les indications relatives aux parcelles 2 ب (02), 1 ب (3), 1 ب (04), 1 ب (05), 1 ب (06), ب 1 (07), 1 ب (08), 1 ب (09), 2 ب (10), 1 ب (11) et 1 ب (12) énoncées aux numéros d'ordre 2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11 et 12 au tableau parcellaire du décret n° 2002-532 du 5 mars 2002, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à El Massida et Borj Challouf, gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la pose d'une conduite pour le pompage des eaux usées de la station de pompage El Massida vers la station d'assainissement de Sidi Ahmed et d'une autre conduite pour l'évacuation des eaux traitées de la station d'assainissement de Sidi Ahmed vers la baie de Sabra, tel qu'indiqué au tableau ci-après et aux plans joins au présent décret :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
2	2 ب (02) conforme à la parcelle n° 4 du plan du titre foncier n° 9540 Bizerte	9540 Bizerte	Borj Challouf	78a 52ca	2a 10ca	1-Habib 2- Moncef 3-Habiba 4-Faouzia les quatre enfants de Ahmed Zioud 5-Jameleddine 6-Ahmed 7- Nour Elhouda 8- Osra 9-Chema les cinq derniers enfants de Abderrazak ben Ahmed Zioud
3	1 ب (03) conforme à la parcelle n° 4 du plan du titre foncier n° 9020 Bizerte	9020 Bizerte	-	38a 90ca	03a 74ca	Abessalem ben El Mannoubi ben Salah Jlassi
4	1 ب (04) conforme aux parcelles : A B du plan TPD n° 35240	RI 25814 Non immatriculée	-		81ca 01a 18ca	Abdelkader ben Hassen Gharbi
5	1 ب (05) conforme à la parcelle n° 3 du plan du titre foncier n° 49274 Tunis /40812 Bizerte	49274 Tunis/ 40812 Bizerte	-	1h 07a 80ca	03 a 55 ca	1- Mohamed Salah ben Mohamed ben Abdelkader Kabetni 2-Atef ben Hassen ben Abdelhanine Attafi 3- Fatma bent Hedi ben Ali Hamama 4-Habib ben Hedi ben Ammar Bouzidi 5- Kamel ben Béchir ben Houcine Ouni 6-Fathi ben Abdelkader ben Othmane Dhakouani
6	1 ب (06) conforme à la parcelle n° 6 du plan du titre foncier n° 134819	134819	-	2h 39a 21ca	76ca	1- Habiba bent Khemaies ben Mustapha 2- Latifa 3- Sihem 4-Mourad 5-Walid 6- Olfa 7-Hamed les six derniers enfants de Ammar ben Mahmoud ben Mustapha 8-Zina 9-Zohra les deux dernières filles de Mahmoud ben Arbi ben Mustapha 10-Mohamed ben Youssef ben Mahmoud ben Mustapha 11- Ghalia bent Mohamed ben Ali Hamrouni 12-Mohamed 13- Ali 14-Sami 15-Hichem les quatre derniers enfants de Hammadi ben Mohamed ben Alaya Marnissi 16- Belgacem ben Amor ben Salah Hichri 17-Mokhtar 18- Mohamed Salah 19-Mohsen 20-khemaies 21-Abdelhakim 22-Ali 23- Monia les sept derniers enfants de Mohamed ben Amor Sassi

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
7	1ـ (07) conforme aux parcelles : A du plan TPD n° 35241 faisant partie du titre foncier n° 29199 Bizerte B du plan TPD n° 35241 faisant partie du titre foncier n° 29198 Bizerte C du plan TPD n° 35241 faisant partie du titre foncier n° 29497 Bizerte	29199 Bizerte 29198 Bizerte 29497 Bizerte	-	15a 92ca 19a 15ca 49a 65ca	1a 47ca 1a 08ca 2a 01ca	Mounira bent Ahmed ben Ali Sfaxi Doniazed bent Ahmed ben Ali ben Hammouda Sfaxi Mohamed Salah ben Ahmed Sfaxi
8	1ـ (08) conforme à la parcelle A du plan TPD n° 35242 faisant partie du titre foncier n° 26290 Bizerte	26290 Bizerte	-	1h 20a 86ca	3a 89ca	Hamid ou hmaied ben Mohamed Mechergui
9	1ـ (09) conforme aux parcelles : A du plan TPD n° 35243 faisant partie du titre foncier n° 29974 Bizerte	29974 Bizerte	-	3h 77a 81ca	1a 97ca	1-Ahmed ben Mohamed ben Ali Trabelsi 2- Mahmoud ben Amara Souidki 3-Houcine ben Mohamed Rhouma 4-Moncef ben Youssef Grami marié avec Hajer Soltane selon le régime de la communauté des biens 5- Moez ben Mahmoud Ayari 6-Mohamed ben Ammar Hassen 7- Nabil ben Hassen Zouabi 8-Nouri ben Béchir Marsani 9- Mohamed Ali ben Othman Ghenimi 10-Chaker ben Mustapha Khemiri 11- Malek ben Ammar Wechtati 12- Mouldi ben Ahmed Mechergui 13- Ali 14- Mahdi les deux derniers enfants de Othmane Mardassi 15- Samir ben Mansour Khadraoui 16- Jaleleddine ben Hammadi dit Mohamed Salah Jouini 17- Kaouthar bent Salaheddine Makhoulouka 18- Yassine ben

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
	B du plan TPD n° 35243 faisant partie du titre foncier n° 28935 Bizerte	28935 Bizerte		99a 59ca	3a 24ca	Abdellatif Hosni 19-Mohieddine ben Aych Ayari 20-Faïcel ben Miloud Mezni 21- Moncef ben Abdelhamid Bayar 22-Souad bent Abdelaziz Boussoufi 23-Hichem ben Mohamed Salah Chebbi 24- Abdelmajid ben Mohamed Azouzi 25- Mouldi ben Abderrahmane Harzi 26-Mustapha ben Kamel Mechergui 27- Hatem ben Salah ben Mohamed Seghaïer Chaouachi marié avec Wissal Nasri selon le régime de la communauté des biens 28- Mourad ben Salah ben Mohamed Seghaïer Chaouachi 1-Amel 2-Ahlem 3-Rabi les trois enfants de Ibrahim ben Mohamed Trabelsi 4-Noureddine ben Khemaïes Hadhli 5-Fathia bent Khemaïes ben Bahri Hadhli 6-Ahmed ben Mohamed ben Ali Trabelsi 7-Ridha ben Hammouda ben Mohamed Louati 8-Souad bent Houssine ben Ali ben Saâd 9-Hichem ben Mohamed Salah Abidi 10- Tayeb ben Ahmed ben Mohamed Taher Hamdi 11-Chokri ben Abdelhafidh Tagini 12- Kaïes ben Salah ben Youssef Sakouhi 13-Nouri ben Salah ben Ali Ghouili 14-Salah ben Mansour ben Ahmed Hajri 15-Mohamed ben Abdallah ben Mohamed Hajri 16- Youssef ben Sassi ben Mohamed Saïdani 17- Souad bent Abdelaziz ben Mohamed Boussoufi 18-Mohamed Ali ben Abdelkarim ben Belhacen Mechergui 19- Ridha ben Youssef ben Ali Hakari 20-Abdelmajid ben Abdelkarim ben Belhacen Mechergui 21-Wardan ben Hassouna ben Salah Majri 22-Houssine ben Mohamed Jilani ben Othman Rhouma 23-Thaoufik ben Amor ben Mohamed Abessi 24-Naziha bent Abdelhamid ben Ammar Fatnassi 25-Walid ben Jalloul ben Mohamed Messaoudi 26-Bechir ben Abid ben Boujemaa Hamza

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
10	2ـ (10) conforme aux parcelles 4 6 7 du plan du titre foncier n° 1222 Bizerte	1222 Bizerte	-	14h 61a 20ca	6a 99ca 1a 39ca 76ca	1- Ali Ridha 2-Mohamed Raouf 3-Wahida 4-Mahmoud 5-Sahbi, les cinq enfants de Mustapha Karwi copropriétaires avec la société nationale de distribution des eaux et l'Etat (domaine public routier)
11	1ـ (11) conforme à la parcelle A du plan TPD n° 34852 faisant partie du titre foncier n° 40075 Bizerte issue de la réquisition d'immatriculation n° 25795	40075 Bizerte	-	1h 75a 88ca	5a 37ca	1-Youssef ben Hedi ben Mohamed Jebali 2-Moncef ben Miled ben Mohamed Amdouni 3-Khemaies ben Taher ben Taieb Mechergui 4-Salah ben Rabeh ben Ali Khouildi 5-Latifa bent Taher Saideni
12	1ـ (12) conforme à la parcelle n° 2 du plan du titre foncier n° 41161/35367 Bizerte	41161/35367 Bizerte	El Massida	38a 47ca	10a 15ca	1- Fatma bent Mohamed ben Hassan Sfaxi 2-Mohamed Hedi 3-Amor 4-Mustapha 5- Khadouja 6-Rabiâa 7- Mohsen 8-Hamda, les sept derniers enfants de Ali ben Hamda ben Ali bel Haj Hamda Sfaxi

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre l'environnement et du développement durable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3358 du 2 novembre 2009, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre non immatriculées, sises à la délégation de Tatawine Sud, gouvernorat de Tatawine, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur oued Dwiret.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Tataouine,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre non immatriculées, sises à la délégation de Tatawine Sud, gouvernorat de Tatawine, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur oued Dwiret, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1.	B et E Du plan TPD n° 40579	3h76a39ca 3a 91ca	1-Hedi ben Ali ben Salem Taieb 2-Belgacem ben Amor ben Ali Taieb 3-Mohamed Ali 4-Abdelmonâam 5- Belgacem 6-Houcine 7 -Jazia 8- Hasna 9-Hedia 10-Hajer les huit derniers enfants de Salem ben Belgacem Taieb11-Mbarka bent Mohamed Bakouch 12-Samia 13- Rym 14-Sonia 15-Radhia 16-Saida les cinq dernières filles de Amor ben Belgacem Taieb 17- Mohamed Habib 18- Salem 19- Mohamed 20-Zohra 21-Fatma les cinq derniers enfants de Ahmed ben Salem Taieb 22-Ahmed 23-Abdelwahab 24-Amel 25-Rim 26-Sonia les cinq derniers enfants de Amor ben Ahmed ben Salem Taieb 27-Amor 28-Rached 29-Habiba 30-Neziha 31-Dalila les cinq derniers enfants de Belgacem ben Salem Taieb 32-Riadh 33-Amel 34- Walid les trois derniers enfants de Habib ben Belgacem Taieb
2.	H et I et J du plan TPD n° 40579	02a 07ca 01h 86a 18ca 01h 16a 89ca	1- Héritiers de Ali ben Ahmed ben Khalifa 2- Héritiers de Hattab ben Mohamed ben Khalifa 3- Héritiers de Mohamed ben Abdelkarim ben Khalifa Krimi 4-Abdallah ben Taher ben Hamed Boukriba
3.	S Du plan TPD n° 40579	98a 99ca	1-Mohamed 2-Aroussi 3-Zohra les trois enfants de Ali ben Ahmed Sghaier 4-Amor ben Belgacem Sghaier 5-Hedi ben M'hamed Sghaier 6-Arbi 7-Noureddine 8- Sonia 9-Aicha les quatre derniers enfants de Ali ben Romdhane Sghaier 10-Mohamed 11-Salem 12- Fatma 13-Jazia les quatre derniers enfants de Ahmed ben Salem Sghaier

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3359 du 2 novembre 2009, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre non immatriculées, sises à la délégation de Ksour, gouvernorat du Kef, nécessaires à la construction d'une piste menant au barrage collinaire sur oued Slama.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat du Kef,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre non immatriculées, sises à la délégation de Ksour, gouvernorat du Kef, nécessaires à la construction d'une piste menant au barrage collinaire sur oued Slama, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1.	54 55 du plan TPD n° 41881	43a 99ca 64a 57ca	Arbi ben Youssef
2.	51 du plan TPD n° 41881	47a 12ca	Hédi ben Haj Salem
3.	49 du plan TPD n° 41881	15a 89ca	Ayechi ben Ahmed Jouili
4.	25 28 du plan TPD n° 41881	11a 56ca 09a 49ca	- Héritiers de Taïeb ben Nasr - Ali Smeti ben Nsib
5.	23 24 du plan TPD n° 41881	38a 26ca 36a 86ca	- Abdelkerim ben Sdira - Ali Smeti ben Nsib
6.	20 21 du plan TPD n° 41881	21a 65ca 16a 42ca	Hétiers de Chihaoui ben Salah
7.	27 29 du plan TPD n° 41881	03a 74ca 02a 65ca	- Mehdi ben Mohamed ben Nessib - Ali Smeti ben Nsib
8.	30 du plan TPD n° 41881	11a 72ca	Abdallah ElHamdi
9.	33 du plan TPD n° 41881	08a 55ca	Héritiers de Belgacem Mabrouki
10.	35 58 du plan TPD n° 41881	15a 99ca 03a 04ca	Hédi Khalil
11.	39 48 du plan TPD n° 41881	08a 48ca 23a 20ca	Héritiers de Mohamed ben Béchir ben Youssef
12.	40 du plan TPD n° 41881	22a 51ca	Hédi Bouzarâa
13.	41 45 52 57 du plan TPD n° 41881	50a 97ca 18a 56ca 17a 51ca 31a 60ca	Sohnoun ben Béchir ben Youssef
14.	43 du plan TPD n° 41881	19a 23ca	Abdeljabbar Bettoumi
15.	44 du plan TPD n° 41881	15a 19ca	Ayechi ben Hédi ben Youssef
16.	46 du plan TPD n° 41881	07a 74ca	Nabil ben Hamida Bettoumi
17.	47 du plan TPD n° 41881	02a 75ca	Béchir ben Hassouna
18.	50 du plan TPD n° 41881	38a 30ca	Ammar ben ElArbi

Art. 2 - Sont également expropriées tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-3360 du 3 novembre 2009.

Monsieur Lotfi Mabrouk, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de sous-directeur des inscriptions à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sfax.

Par décret n° 2009-3361 du 3 novembre 2009.

Monsieur Wahid Sefi, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de sous-directeur de la documentation et de la gestion des documents et des archives à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sfax.

Par décret n° 2009-3362 du 3 novembre 2009.

Monsieur Brahim Sghiri, administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et de la législation à la direction générale du contentieux de l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2009-3363 du 3 novembre 2009.

Madame Mabrouka Selimi, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de l'inscription des charges à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Bizerte.

Par décret n° 2009-3364 du 3 novembre 2009.

Madame Sabiha Thabet, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de l'accueil, de l'orientation et des requêtes à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Bizerte.

Par décret n° 2009-3365 du 3 novembre 2009.

Madame Ikram Soussia, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de l'exécution des jugements d'immatriculation et de la refonte à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Bizerte.

Par décret n° 2009-3366 du 3 novembre 2009.

Madame Latifa Ben Salah, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des demandes d'inscription acceptées à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Bizerte.

Par décret n° 2009-3367 du 3 novembre 2009.

Madame Rafika El Fidha, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de l'inscription des opérations de partage et de distraction à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Bizerte.

Par décret n° 2009-3368 du 3 novembre 2009.

Madame Nour El Houda Yadhi, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service du bureau d'ordre à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Bizerte.

Par décret n° 2009-3369 du 3 novembre 2009.

Mademoiselle Sana Feriani, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion du matériel et du bâtiment à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Bizerte.

Par décret n° 2009-3370 du 3 novembre 2009.

Monsieur Ridha Yafarni, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service du collationnement des textes des inscriptions à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Bizerte.

Par décret n° 2009-3371 du 3 novembre 2009.

Monsieur Chaouki Boughdiri, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion des titres fonciers et des tables à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Bizerte.

Par décret n° 2009-3372 du 3 novembre 2009.

Mademoiselle Karima Cherni, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de l'informatique à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Bizerte.

Par décret n° 2009-3373 du 3 novembre 2009.

Monsieur Hechmi Ismaïl, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'inscription des opérations de mutation de la propriété à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Bizerte.

Par décret n° 2009-3374 du 3 novembre 2009.

Monsieur Nabil Khemiri, rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des prestations de services à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Bizerte.

Par décret n° 2009-3375 du 3 novembre 2009.

Monsieur Fathi Dali, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des demandes d'inscription rejetées à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Bizerte.

Par décret n° 2009-3376 du 3 novembre 2009.

Monsieur Mohamed Trad, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des titres de propriété, des certificats et des états à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Bizerte.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Décret n° 2009-3377 du 2 novembre 2009, modifiant et complétant le décret n° 2002-3232 du 3 décembre 2002 relatif à la co-génération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n° 96-27 du premier avril 1996,

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination,

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie, telle que modifiée par la loi n° 2009-7 du 9 février 2009 et notamment son article 7,

Vu la loi n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création du régime pour la maîtrise de l'énergie, telle que complétée par la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,

Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 86-56 du 8 janvier 1986,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2002-3232 du 3 décembre 2002, relatif à la co-génération,

Vu le décret n° 2004-2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d'assujettissement des établissements consommateurs d'énergie à l'audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l'audit et les catégories de projets consommateurs d'énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d'exercice de l'activité des experts-auditeurs,

Vu le décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l'énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi tel qu modifié par le décret n° 2009-362 du 9 février 2009,

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l'article premier, du premier paragraphe de l'article 3 et l'article 4 du décret susvisé n° 2002-3232 du 3 décembre 2002 et remplacées par ce qui suit :

Article premier (nouveau) - Aux termes du présent décret on entend par « installation de co-génération » tout ensemble d'équipements et de matériels installé dans un établissement appartenant au secteur industriel ou au secteur tertiaire, en vue de produire simultanément de l'énergie thermique et de l'énergie électrique à partir d'énergie primaire ou de biomasses.

Article 3 (paragraphe premier nouveau) - Tout établissement ou groupement d'établissements exerçant dans le secteur industriel ou dans le secteur tertiaire qui s'équipe d'une installation de co-génération économe en énergie pour sa consommation propre, bénéficie du droit de transport de l'électricité ainsi produite par le réseau électrique national jusqu'à ses points de consommation et du droit de vente des excédents exclusivement à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, et ce, dans des limites supérieures suivantes calculées sur une base annuelle: (le reste sans changement)

Article 4 (nouveau) - L'établissement ou le groupement d'établissements qui bénéficie du droit de transport de l'électricité et de l'écoulement des excédents prend à sa charge les frais résultant :

- du raccordement de l'installation au réseau y compris les appareils de mesure, de contrôle, de pilotage et de sécurité,
- du renforcement du réseau national d'électricité en cas de besoin, et ce, pour l'évacuation de l'énergie électrique.

L'établissement ou le groupement d'établissements doit se conformer aux conditions techniques relatives au raccordement et à l'évacuation de l'énergie électrique telles que définies par un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Art. 2 - Sont ajoutés au décret susvisé n° 2002-3232 du 3 décembre 2002 un dernier paragraphe à l'article 2 et un article 3 (bis), et ce, comme suit :

Article 2 (paragraphe dernier) - Le suivi du respect des critères prévus au présent article est assuré par l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie.

Article 3 (bis) - Le transport de l'électricité produite par les installations de co-génération économes en énergie pour la consommation propre s'effectue dans le cadre d'un contrat type approuvé par l'autorité de tutelle du secteur de l'énergie sur la base d'un tarif fixé par décision du ministre chargé de l'énergie.

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3378 du 2 novembre 2009, modifiant et complétant le décret n° 2000-2365 du 17 octobre 2000, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence de promotion de l'industrie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 91-38 du 8 juin 1991, portant création de l'agence de promotion de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-2365 du 17 octobre 2000, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence de promotion de l'industrie,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, telle que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007 et le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont approuvées, les modifications apportées au statut particulier du personnel de l'agence de promotion de l'industrie.

Art. 2 - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
--

Décret n° 2009-3379 du 2 novembre 2009, modifiant le décret n° 99-1919 du 30 août 1999 portant approbation du statut particulier du personnel du centre de promotion des exportations.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 73-20 du 14 avril 1973, portant création du centre de promotion des exportations, telle que modifiée par la loi n° 88-14 du 12 mars 1988,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 98-2132 du 28 octobre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre de promotion des exportations,

Vu le décret n° 99-1919 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel du centre de promotion des exportations,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, telle que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007 et le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont approuvées, les modifications apportées au statut particulier du personnel du centre de promotion des exportations conformément à l'annexe du présent décret.

Art. 2 - Le ministre du commerce et de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3380 du 2 novembre 2009, modifiant le décret n° 2000-2363 du 17 octobre 2000, portant approbation du statut particulier du personnel de la société tunisienne des marchés de gros.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 80-68 du 10 novembre 1980, ratifiant le décret-loi n° 80-9 du 27 août 1980, autorisant l'Etat à souscrire au capital de la société des marchés de gros de Tunis,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 2000-2363 du 17 octobre 2000, portant approbation du statut particulier des agents de la société tunisienne des marchés de gros « SOTUMAG »,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, telle que modifiée et complétée par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007 et le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont approuvées, les modifications apportées au statut particulier du personnel de la société tunisienne des marchés de gros, conformément à l'annexe du présent décret.

Art. 2 - Le ministre du commerce et de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION
--

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 3 novembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel que modifié par le décret n° 2008-3171 du 3 octobre 2008,

Vu le décret n° 2008-2956 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2009-2625 du 14 septembre 2009, chargeant Monsieur Hassen Messaoudi, professeur principal hors classe de l'enseignement, des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Ben Arous.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hassen Messaoudi, professeur principal hors classe de l'enseignement chargé des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Ben Arous, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation et de la formation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 14 septembre 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Hatem Ben Salem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 3 novembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel que modifié par le décret n° 2008-3171 du 3 octobre 2008,

Vu le décret n° 2008-2956 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2009-2590 du 12 septembre 2009, chargeant Monsieur Abdallah Mannai, professeur principal hors classe de l'enseignement, des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Zaghouan.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdallah Mannai, professeur principal hors classe de l'enseignement, chargé des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Zaghouan, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation et de la formation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 12 septembre 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Hatem Ben Salem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 3 novembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel que modifié par le décret n° 2008-3171 du 3 octobre 2008,

Vu le décret n° 2008-2956 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2009-2645 du 16 septembre 2009, chargeant Monsieur Abdelaziz Ouachem, inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées, des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Tozeur.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelaziz Ouechem, inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées, chargé des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Tozeur, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation et de la formation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 16 septembre 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Hatem Ben Salem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 3 novembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel que modifié par le décret n° 2008-3171 du 3 octobre 2008,

Vu le décret n° 2008-2956 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2009-2646 du 16 septembre 2009, chargeant Monsieur Brahim Hadfi, professeur principal hors classe de l'enseignement, des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Kasserine.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Brahim Hadfi, professeur principal hors classe de l'enseignement, chargé des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Kasserine, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation et de la formation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 16 septembre 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Hatem Ben Salem

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 3 novembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel que modifié par le décret n° 2008-3171 du 3 octobre 2008,

Vu le décret n° 2008-2956 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2009-2630 du 14 septembre 2009, chargeant Monsieur Chérif Bouazizi, professeur principal hors classe de l'enseignement, des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Médenine.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Chérif Bouazizi, professeur principal hors classe de l'enseignement, chargé des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Médenine, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation et de la formation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 14 septembre 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Hatem Ben Salem

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 3 novembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel que modifié par le décret n° 2008-3171 du 3 octobre 2008,

Vu le décret n° 2008-2956 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2009-2629 du 14 septembre 2009, chargeant Monsieur Mohamed Néchib Gourari, professeur principal hors classe de l'enseignement, des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation au Kef.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Néchib Gourari, professeur principal hors classe de l'enseignement, chargé des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation au Kef, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation et de la formation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 14 septembre 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Hatem Ben Salem

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 3 novembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel que modifié par le décret n° 2008-3171 du 3 octobre 2008,

Vu le décret n° 2008-2956 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2009-2626 du 14 septembre 2009, chargeant Monsieur Hassen Benbaji, professeur principal hors classe de l'enseignement, des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Bizerte.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hassen Benbaji, professeur principal hors classe de l'enseignement, chargé des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Bizerte, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation et de la formation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 14 septembre 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Hatem Ben Salem

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 3 novembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel que modifié par le décret n° 2008-3171 du 3 octobre 2008,

Vu le décret n° 2008-2956 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2009-2644 du 16 septembre 2009, chargeant Monsieur Amor Ouelbani, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Kairouan.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Amor Ouelbani, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Kairouan, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation et de la formation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 16 septembre 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Hatem Ben Salem

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 3 novembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel que modifié par le décret n° 2008-3171 du 3 octobre 2008,

Vu le décret n° 2008-2956 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2009-2628 du 14 septembre 2009, chargeant Monsieur Chouchène Khaled, professeur principal hors classe de l'enseignement, des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Gafsa.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Chouchène Khaled, professeur principal hors classe de l'enseignement, chargé des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Gafsa, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation et de la formation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 14 septembre 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Hatem Ben Salem

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 3 novembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel que modifié par le décret n° 2008-3171 du 3 octobre 2008,

Vu le décret n° 2008-2956 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2009-2627 du 14 septembre 2009, chargeant Monsieur Salah Marzouki, inspecteur général de l'éducation, des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Tataouine.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Salah Marzouki, inspecteur général de l'éducation, chargé des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Tataouine, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation et de la formation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 14 septembre 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Hatem Ben Salem

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 3 novembre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel que modifié par le décret n° 2008-3171 du 3 octobre 2008,

Vu le décret n° 2008-2956 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2009-2589 du 12 septembre 2009, chargeant Monsieur Salem Horchay, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Sfax.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Salem Horchay, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Sfax, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation et de la formation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 12 septembre 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Hatem Ben Salem

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2009-3381 du 2 novembre 2009, complétant le décret n° 2009-292 du 2 février 2009 fixant le domaine d'application de l'avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d'application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances et du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007, et notamment son article 364,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989, et notamment ses articles 31 (nouveau) et 33 (nouveau), ensemble les textes qui les ont modifiés ou complétés et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-64 du 28 juillet 1997,

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000, et notamment ses articles 17 et 18, ensemble les textes qui les ont modifiés ou complétés et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique, et notamment son chapitre VI,

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 98-386 du 10 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités du fonctionnement du centre national de formation continue et de promotion professionnelle, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2004-402 du 24 février 2004,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008,

Vu le décret n° 2007-1717 du 5 juillet 2007, fixant les attributions du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu le décret n° 2009-292 du 2 février 2009, fixant le domaine d'application de l'avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d'application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage, tel que modifié par le décret n° 2009-1065 du 20 avril 2009,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Il est ajouté au décret susvisé n° 2009-292 du 2 février 2009, un article 17 bis, et un paragraphe deux à l'article 26 ainsi libellés :

Article 17 bis - La commission instituée en vertu des dispositions, de l'article 17 du présent décret est, à titre transitoire, chargée d'examiner les demandes de ristournes sur la taxe de formation professionnelle au titre des années 2008 et antérieures.

Les arrêtés relatifs aux ristournes indiquées au paragraphe premier du présent article et éventuellement aux réclamations y afférentes, sont pris par le ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, sur proposition de la commission sus-indiquée.

Ces arrêtés mentionnent notamment les montants définitifs des ristournes sur la taxe de formation professionnelle, ventilés selon la nature des actions de formation et les catégories de dépenses correspondantes.

Article 26 (paragraphe deux) - Toutefois, peuvent à titre exceptionnel, bénéficier des interventions du programme national de formation continue, les entreprises ayant présenté durant le premier trimestre de l'année 2009 des dossiers à cet effet, à titre individuel ou dans le cadre de conventions.

Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

**Décret n° 2009-3382 du 2 novembre 2009,
portant déclassement de deux parcelles de
terrain sises à Carthage Salambo,
gouvernorat de Tunis, du domaine public
maritime et leur incorporation au domaine
privé de l'Etat.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret du 18 juin 1918, sur la gestion et
l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et
notamment son article premier,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au
domaine public maritime, telle que modifiée par la loi
n° 2005-33 du 4 avril 2005,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative
aux parcs urbains,

Vu la loi n° 2008-23 du 1^{er} avril 2008, relative au
régime des concessions,

Vu le décret du 12 août 1900, relatif aux limites du
domaine public maritime entre Cap Gammarth et la
Lazareth de Carthage Nord- Est,

Vu le décret du 25 octobre 1922, relatif aux limites
du domaine public maritime des trois lacs salés situés
à proximités du Lazaret de Carthage,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a
été complété par le décret n° 92-248 du 3 février
1992,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières et du ministre de l'environnement et
du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Sont déclassées du domaine
public maritime pour être incorporées au domaine
privé de l'Etat, deux parcelles de terrain sises à
Carthage Salambo, gouvernorat de Tunis, d'une
superficie totale de (6198m²), hachurées en vert sur le
plan annexé au présent décret.

Art. 2 – Les limites des deux parcelles déclassées
sont fixées par les bornes :

Parcelle A (5767m²) : DP36 – DP37 - DP38 -
DP39 - DP40 - DP41 - DP42 - DP43 - DP44 - DP45 -
DP 46 - DP47 - DP48 - DP49 - DP50 - DP51 - DP52 -
DP36.

Parcelle C (431m²) : DPM538 - DPM240 -
DPM239 -DPM238 - DPM237 - DPM530 - DPM531
- DPM532 - DPM533 - DPM534 - DPM535 -
DPM536 - DPM 537 – DPM538.

Art. 3 - Les nouvelles limites du domaine public
maritime entre Cap Gammarth et la Lazareth de
Carthage Nord-Est au niveau de la parcelle C
déclassée sont fixées par les bornes :

DPM530 - DPM531 - DPM532 - DPM533 -
DPM534 - DPM535 - DPM536 - DPM537 -
DPM538.

Art. 4 - Le ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières, le ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire et le
ministre de l'environnement et du développement
durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Année 2009

A B O N N E M E N T

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.